

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2633/2538

ทันตแพทย์หญิงจันทร์วง พูลสินหรือ
เหล่าเหมวงศ์

โจทก์

บริษัทเทพธัญญา จำกัด

จำเลย

บริษัทเทพธัญญา จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ จำเลยเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ขอ
ให้ศาลฎีกานำข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางได้ฟังเป็นยุติแล้ววินิจฉัยว่าโจทก์จำเลย
เป็นลูกจ้างนายจ้างกันหรือไม่และค่าตอบแทนที่โจทก์ได้รับจากจำเลยเป็นค่าจ้างหรือ
ไม่ และอุทธรณ์ที่ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสจากจำเลยเพราะคำวินิจฉัยของ
ศาลแรงงานกลางขัดกับข้อความตามเอกสารหมาย จ.7 ข้อ 5.3 ล้วนเป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้
รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62,63) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่า
ชดเชย จำนวน 97,308 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน32,436 บาท
ค่าเสียหายจำนวน 45,000 บาท และเงินโบนัสจำนวน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีสำหรับค่าชดเชยให้นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ 29 มกราคม
2538)ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย และเงินโบนัสให้นับแต่วัน
ฟ้อง (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลย

อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 55) จำเลยจึงยื่น คำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง พิเคราะห์อุทธรณ์จำเลยแล้ว ข้อกฎหมายทุกข้อที่จำเลยอ้าง จำเลยได้ยก ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและนอกเหนือจากข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยเป็น ยุตินั้นแล้วอาศัยข้อเท็จจริง ที่จำเลยเพิ่มเติมนอกเหนือดังกล่าวนี้เป็นหลักในการสรุป เป็นปัญหาข้อกฎหมายทุกข้อที่อุทธรณ์ อุทธรณ์ข้อกฎหมาย ทุกข้อที่จำเลยอ้างเป็น เพียงผลแห่งการโต้แย้งการรับฟัง ข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางเท่านั้น จึงเป็น อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามดังที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของ จำเลยนั้นถูกต้องแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์คำสั่งจำเลยฟังไม่ขึ้น ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งจำเลย

คำสั่ง พิเคราะห์อุทธรณ์จำเลยแล้ว ข้อกฎหมายทุกข้อที่จำเลยอ้าง จำเลยได้ยก ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและนอกเหนือจากข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยเป็น ยุตินั้นแล้วอาศัยข้อเท็จจริง ที่จำเลยเพิ่มเติมนอกเหนือดังกล่าวนี้เป็นหลักในการสรุป เป็นปัญหาข้อกฎหมายทุกข้อที่อุทธรณ์ อุทธรณ์ข้อกฎหมาย ทุกข้อที่จำเลยอ้างเป็น เพียงผลแห่งการโต้แย้งการรับฟัง ข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางเท่านั้น จึงเป็น อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามดังที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของ จำเลยนั้นถูกต้องแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์คำสั่งจำเลยฟังไม่ขึ้น ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งจำเลย

(วินัย วิมลเศรษฐ-พรชัย สมรรถเวช-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ